

통 보

1. 제 목 : 근로시간 단축에 관한 사항

2. 관계기관 : ■■◆◆병원

3. 내 용

가. 업무개요

공단은 근로기준법에 따라 임신 중인 여성 근로자에게 임신기 근로시간 단축(이하 “임신기 단축”이라 한다)을 허용하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「근로기준법」제74조 제4항 및 제7항에 따르면 사용자는 임신 후 12주 이내 또는 36주 이후에 있는 여성 근로자가 1일 2시간의 근로시간 단축을 신청하는 경우 허용하여야 하며, 1일 근로시간이 8시간 근로자에 대해서는 1일 근로시간이 6시간이 되도록 근로시간 단축을 허용할 수 있으며, 사용자는 임신 중의 여성 근로자에게 시간외 근로를 하게 하여서는 아니 된다고 정하고 있습니다.

또한 고용노동부 여성고용정책과-3874호(2020.10.12.)에 따르면 임신기 단축은 1일 2시간의 근로시간을 단축하여 근무하나 임금은 삭감하지 않으므로 당초 소정근로시간인 1일 8시간을 초과하지 않는다면 단축된 시간을 초과하여 근로한다고 하더라도 이를 시간외근로로 보기 어려우며, 다만, 임신기 단축기간에 단축된 근로시간을 초과하여 근로하였으므로 임신기 단축을 부여하지 않는 법 위반으로 볼 수 있다고 회답하였습니다.

따라서, 1일 근로시간을 6시간으로 허용한 임신기 단축 근무자에게 6시간 이상의 근로를 하게 하여서는 아니 되며, 6시간을 초과하여 8시간을 근로한 경우에도 시간외근로로 보기 어려우므로 시간외수당을 지급하지 않아야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■◆◆병원에서 임신기 단축 근무자의 근로 현황을 확인한 결과, [표 1]과 같이 1일 근로시간을 6시간으로 허용한 임신기 단축 근무자에게 기준 시간 이상 초과근무를 하게 하였으며, 시간외근무수당을 지급한 내역이 확인되었습니다.

[표 1] 임신기 단축 허용 현황 및 초과 근무 현황

사번	부서	허용 내용	허용 기간	초과근무 내용	비고

또한 [표 2]와 같이 임신기 근로시간 단축 근무자에게 생리기간 중 부여 가능한 여성보건휴가(특별휴가)를 부여한 사실이 확인되었습니다.

[표 2] 임신기 단축 기간 중 여성보건휴가 부여 현황

사번	성명	부서	임신기 단축 기간	보건휴가 부여일자

4. 관계기관 의견

■■◆◆병원에서는 감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■◆◆병원장은

- 임신기 근로시간 단축제도를 철저히 준수하시기 바라며, (통보)
- 특별휴가 승인 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. (통보)